

1507813-61.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... 0000652-89.2014.8.26.0369, fl. 93) e tráfico de drogas (proc. 0003282-21.2016.8.26.0411, fl. 95). Assim, a pena é fixada acima do mínimo legal, em 04 meses de detenção. Na segunda fase incide a circunstância agravante da reincidência, consistente em condenação pela prática do crime de posse/porte irregular de arma de fogo (proc. 1500466-28.2019.8.26.0559, fl. 95), resistência e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1507813-61.2019.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3111941/2019 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 8050549 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Carlos Crispin

Vítima:

Daniel Rodrigo Pereira

Artigo da Denúncia:

Sentença Definitiva Art. 147 "caput", Parte 1 do(a) CP

Local: RODOVIA BR 153, 47 - cdp

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP Art. 329 "caput" do(a) CP Art. 329 "caput" do(a)

CPTipo de prisão: Sentença Definitiva; Local de prisão: Penitenciária Compacta de Lavínia III

Aos 29/06/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu Everton Carlos Crispin, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-

se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foi inquirida a vítima Daniel R. Pereira, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. EVERTON CARLOS CRISPIN, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 16 de setembro de 2019, às 18h40, no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, Rodovia BR 153, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça ao agente penitenciário D.R.P., funcionário competente para executá-lo. A denúncia foi recebida em 01 de março de 2021 (fls. 73/74). O réu foi citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 107). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foi inquirida a vítima e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 53) e em Juízo, negou os fatos. Disse que cumpria pena no CDP de São José do Rio Preto/SP e que na data dos fatos havia participado de uma audiência no Fórum onde havia sido condenado; no retorno à unidade policial, foi submetido aos procedimentos de revista e quando os funcionários realizavam revista nos outros presos, a vítima ficou lhe olhando e questionou o que "estava olhando"; disse para ele que não estava olhando para ele, momento em que a vítima lhe disse que iria encaminhá-lo para o "pote", ou seja, para a cela disciplinar. Negou-se a ir para o "pote", dizendo que só iria se o diretor geral ordenasse. Neste momento a vítima lhe disse que quem mandava ali era ele e o agrediu, junto com outro funcionário. Afirmou que ficou muito nervoso com a agressão e disse que isso não aconteceria na rua. Negou ter ameaçado a vítima, apenas disse a ele que as agressões que estava sofrendo não iriam ocorrer se estivesse na rua. Negou fazer parte de qualquer organização criminosa. A vítima D.R.P., na fase policial (fls. 01/02 e 22), bem como em juízo, disse que no início da noite da data dos fatos, após audiência no fórum local, juntamente com os colegas de trabalho Denildo e Alvaro, realizaram revista nos detentos, porém o detento Everton se recusou a colaborar com os procedimentos de revista pessoal. Após ser cientificado de que a revista era obrigatória e que sua conduta poderia ser passível de sanções disciplinares, o réu disse em tom alterado: "não tô chegando hoje na cadeia não, já tenho uns dias, eu sou disciplina do meu pavilhão e eu que resolvo os problemas pra vocês aqui, se eu quiser eu quebro essa cadeia". Mais uma vez advertido sobre sua conduta, o réu continuou: "não vou pro pote não, pode me levar pra Venceslau direto e pode chamar o choque pra me arrastar". Muito alterado, o réu lhe apontou o dedo e gritou: "você é um folgado, seu pilantra, faz isso aqui dentro, nós vamos trombar na rua, isso não vai ficar assim não". Afirmou que o réu ainda disse que era membro de uma facção criminosa. Após o ocorrido, o réu foi encaminhado para o Pavilhão Disciplinar; o fato foi comunicado aos superiores e será instalada Sindicância Interna. Conforme exposto, a prova colhida nos autos é suficiente para a condenação. Nesse sentido, os agentes penitenciários estavam realizando procedimento de revista nos detentos, quando o réu se recusou a colaborar com o procedimento de revista pessoal e passou a dizer "sou disciplina do meu pavilhão e eu que resolvo os problemas pra vocês aqui, se eu quiser eu quebro essa cadeia". Advertido de seus atos, o réu apontou o dedo para o agente penitenciário Daniel e disse "você é um folgado, seu pilantra. Faz isso aqui dentro. Nós vamos trombar na rua, isso não vai ficar assim não" e "eu sou de uma facção criminosa". Assim, a negativa do réu, pueril, não convence, até porque não apontou qualquer motivo razoável para que os policiais o incriminassem leviana e gratuitamente. Os agentes penitenciários são funcionários públicos têm responsabilidade funcional com seus superiores, com a Justiça, com a sociedade e

com suas famílias. Não se crê que policiais iriam auto lesionarem-se levianamente para acusar injustamente o réu, sob o sério risco de responsabilização pessoal e funcional, de perder seu trabalho, sem qualquer motivo sério e razoável. Até porque a vítima afirmou que foi a primeira e única vez que viu o réu, e que nada tinha contra ele, o que o réu igualmente não alegou. Assim, comprovadas autoria e materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo a dosar a pena: Sopesando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, atento que o réu possui antecedentes criminais, consistentes em condenação por furto (proc. 0003300-81.2010.8.26.0369, fl. 94), lesão corporal (proc. 0000652-89.2014.8.26.0369, fl. 93) e tráfico de drogas (proc. 0003282-21.2016.8.26.0411, fl. 95). Assim, a pena é fixada acima do mínimo legal, em 04 meses de detenção. Na segunda fase incide a circunstância agravante da reincidência, consistente em condenação pela prática do crime de posse/porte irregular de arma de fogo (proc. 1500466-28.2019.8.26.0559, fl. 95), resistência e desacato (proc. 0002803-67.2010.8.26.0369, fls. 94), sendo, assim, reincidente específico. Assim, a pena sofre acréscimo de metade, restando fixada em 06 meses de detenção. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente específico, além de possuir vários antecedentes criminais, nos termos do artigo 44, do CP. Inviável a concessão do sursis em razão da reincidência, nos termos do artigo 77 do Código Penal. Fixo o regime inicial semiaberto, diante da reincidência específica, que exige repressão penal mais severa, nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu EVERTON CARLOS CRISPIN como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condono o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.